

---

# Acuerdo de Licenciamiento OEM

y Distribucion de Software

«NOMBRE DEL PRODUCTO / SUITE DE MODULOS»

---

**Licenciante:** «RAZON SOCIAL DEL LICENCIANTE»  
**Licenciatario:** «RAZON SOCIAL DEL LICENCIATARIO / OEM»  
**Objeto:** Licencia de uso, integracion y distribucion OEM de los modulos y el software propiedad del Licenciante.  
**Fecha:** «DD» de «MES» de «AAAA»  
**Version:** v1.0 — borrador

## Comparecientes

En «CIUDAD / PAIS», a «DD» de «MES» de «AAAA», comparecen:

- (a) «**RAZON SOCIAL DEL LICENCIANTE**», en adelante «el Licenciante», titular de la propiedad intelectual sobre el software objeto del presente acuerdo; y
- (b) «**RAZON SOCIAL DEL LICENCIATARIO / OEM**», en adelante «el Licenciatario», interesado en integrar y/o distribuir dicho software bajo modalidad OEM.

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para contratar y obligarse, y **ACUERDAN** lo siguiente.

---

**Nota de uso de la plantilla.** Este documento regula unicamente derechos que ostenta el Licenciante sobre software de su autoria. No debe emplearse para atribuir derechos sobre plataformas, formatos, subsistemas de licenciamiento o propiedad intelectual de terceros, cuyo uso se rige por sus propias licencias.

---

## 1. Definiciones

A los efectos de este acuerdo:

- **Software:** el conjunto de modulos, bibliotecas, componentes, ejecutables, codigo fuente y/o codigo objeto identificados como «NOMBRE DEL PRODUCTO / SUITE DE MODULOS», cuya autoria y titularidad corresponden a el Licenciante.
- **Producto del Licenciatario:** la solucion, equipo o servicio del el Licenciatario en el que se integra o con el que se distribuye el Software.
- **Distribucion OEM:** la incorporacion del Software dentro del Producto del Licenciatario para su comercializacion a usuarios finales bajo la marca del el Licenciatario o de forma conjunta.
- **Usuario Final:** tercero que adquiere o utiliza el Producto del Licenciatario.
- **Clave de Licencia:** mecanismo tecnico emitido por el Licenciante que habilita el uso autorizado del Software.

## 2. Objeto y Titularidad

1. el Licenciante declara y garantiza ser el autor y titular exclusivo de todos los derechos de propiedad intelectual sobre el Software.
2. El presente acuerdo no transfiere la titularidad del Software; unicamente concede una licencia en los terminos aqui pactados.
3. Toda mejora, correccion o derivado del Software desarrollado por el Licenciante permanece de su exclusiva titularidad.

## 3. Concesion de Licencia

1. el Licenciante concede al el Licenciatario una licencia **no exclusiva, intransferible y revocable** para:
  - 1.1 integrar el Software en el Producto del Licenciatario;
  - 1.2 reproducir y distribuir el Software, en formato codigo objeto, como parte del Producto del Licenciatario a Usuarios Finales;
  - 1.3 aplicar la marca del el Licenciatario conforme a la clausula de marcas.
2. El alcance territorial de la licencia es: «TERRITORIO».

3. La licencia se otorga por el plazo indicado en la cláusula de Vigencia.

#### 4. Restricciones

El el Licenciatario se obliga a NO:

- realizar ingeniería inversa, descompilar o desensamblar el Software, salvo en la medida imperativa que la ley permita;
- eludir, desactivar o alterar la Clave de Licencia ni los controles técnicos del Software;
- sublicenciar, ceder o revender el Software de forma independiente al Producto del Licenciatario;
- suprimir avisos de autoría, copyright o marcas de el Licenciente.

#### 5. Contraprestación y Regalías

1. El el Licenciatario abonará a el Licenciente:
  - Canon inicial: «MONTO» («MONEDA»), pagadero a la firma.
  - Regalía por unidad distribuida: «MONTO / PORCENTAJE».
2. El el Licenciatario remitirá un reporte de distribución con periodicidad «MENSUAL / TRIMESTRAL».
3. el Licenciente podrá auditar dichos reportes con preaviso razonable.

#### 6. Soporte, Mantenimiento y Actualizaciones

1. el Licenciente prestará soporte de nivel «N» según el anexo de servicio.
2. Las actualizaciones correctivas se entregarán sin costo durante la vigencia; las evolutivas podrán estar sujetas a contraprestación adicional.

#### 7. Propiedad Intelectual y Marcas

1. Cada parte conserva la titularidad de sus respectivas marcas.
2. El el Licenciatario podrá usar las marcas de el Licenciente únicamente para identificar el Software integrado, conforme a las guías que este provea.

#### 8. Garantía y Limitación de Responsabilidad

1. el Licenciente garantiza que el Software se ajusta sustancialmente a su documentación durante «PERIODO».
2. Salvo lo anterior, el Software se provee «tal cual». En la máxima medida permitida por la ley, la responsabilidad agregada de el Licenciente se limita a los importes efectivamente percibidos en los «12» meses previos al hecho generador.

#### 9. Confidencialidad

Cada parte protegerá la información confidencial de la otra con el mismo cuidado que aplica a la propia, y no menor al razonable, durante la vigencia y «N» años posteriores.

## 10. Vigencia y Terminacion

1. El acuerdo entra en vigor en la fecha de firma y tendra una duracion de «N» anos, renovable por periodos iguales salvo denuncia con «N» dias de preaviso.
2. Cualquiera de las partes podra resolver por incumplimiento no subsanado en «30» dias.
3. A la terminacion, el el Licenciatario cesara la distribucion; las licencias ya entregadas a Usuarios Finales subsistiran conforme a sus terminos.

## 11. Ley Aplicable y Resolucion de Controversias

Este acuerdo se rige por las leyes de «PAIS». Las controversias se someteran a «ARBITRAJE / TRIBUNALES» de «CIUDAD / PAIS».

## 12. Disposiciones Generales

- **Integridad:** este documento constituye el acuerdo completo entre las partes.
- **Independencia:** la nulidad de una clausula no afecta a las demas.
- **Notificaciones:** se cursaran a las direcciones indicadas en los anexos.
- **No agencia:** las partes actuan como contratantes independientes.

## Firmas

En prueba de conformidad, las partes suscriben el presente acuerdo en la fecha indicada en el encabezado.

\_\_\_\_\_  
«RAZON SOCIAL DEL LICENCIANTE»

el Licenciante

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
«RAZON SOCIAL DEL LICENCIATARIO / OEM»

el Licenciatario

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**Anexos:** (A) Descripcion tecnica de «NOMBRE DEL PRODUCTO / SUITE DE MODULOS» (B) Tarifas y regalías (C) Niveles de soporte (D) Datos de notificacion.